

تقرير كشف خبرة لاحق (١)

القضية التنفيذية الحقوقية رقم ٢٠٢١/٥٣٠

بناءً على تكليفنا في القضية التنفيذية الحقوقية رقم ٢٠٢١/٥٣٠ من قبل عطفة رئيس تنفيذ محكمة بداية عجلون والمتعلقة بقطعة الأرض رقم (١١٩٠) من حوض البلد رقم (٤) لوحه رقم (١٤) من أراضي محافظة عجلون حيث تم إيفاءنا المهمة اللاحقة وهي تصحيح الأخطاء المادية الواردة ضمن تقرير الخبرة وعليه فإننا نبين ما يلي :

أولاً) ورد ضمن تقرير خبرتنا السابق ان سند تسجيل الأراضي ومخطط الأراضي ومخطط الموقع والترسيم تنطبق على بعضها البعض من جهة وعلى الواقع من جهة ثانية وقطعة الأرض من نوع الملك التابعة لبلدية كفرنجة الجديدة منطقة كفرنجة وهي ضمن احكام تنظيم سكن (ج) وتبلغ مساحتها (٤٦٨) متراً مربعاً وتقع القطعة الى الجهة الجنوبية الشرقية من بلدة كفرنجة والقطعة غير منتظمة الشكل (مثلثة الشكل تقريبا) تربتها حمراء صالحة للزراعة والبناء مقام عليها بناء سكني ومزرعة ببعض الاشجار المثمرة يقع على طول واجبتها الشمالية شارع بعرض (١٢) متر مفتوح ومبعد جزء منه وتصل القطعة كافة الخدمات وعليه فإننا نقدر قيمة المتر المربع الواحد من قطعة الأرض موضوع الدعوى سليخ بعد مراعاة أسعار الأساس ومراعاة أسعار العقارات المجاورة بمبلغ (٢٧) دينار وبالتالي فان قيمة مساحة قطعة الأرض موضوع الدعوى تساوي:

$$٤٦٨ \times ٢٧ = ١٢٦٣٦ \text{ دينار}$$

ثانياً) يوجد على قطعة الأرض موضوع الدعوى بناء سكني يتكون من طابق ارضي وطابق أول مبينة كما يلي:

١- الطابق الأرضي وهو مبني من الاسمنت المسلح والطوب وبعملية حسابية بلغت مساحة الطابق الأرضي (١٣٥) متر مربع ويتألف من أربعة غرف ومطبخ سيراميك وحمام وغرفة مستودع ويكونه ومطلع درج والبناء مبليط ببلاط بلدي والشبابيك من الألمنيوم مع شبك حماية والأبواب الداخلية من الخشب والخارجية من الحديد وعمر البناء حوالي (٢٥) سنة وعليه فإننا نقدر سعر المتر المربع الواحد من الطابق الأرضي بمبلغ (١٢٠) دينار فتكون قيمة الطابق الأرضي تساوي:

$$١٣٥ \times ١٢٠ = ١٦٢٠٠ \text{ دينار}$$

٢- الطابق الاول وهو مبني من الاسمنت المسلح والطوب وبعملية حسابية بلغت مساحة الطابق الاول (٤٧) متر مربع ويتألف من غرفة ومطبخ وحمام ومطلع درج والبناء مبليط ببلاط بلدي والشبابيك من الألمنيوم مع شبك حماية والأبواب الداخلية من الخشب والخارجية من الحديد وعمر البناء حوالي (٢٥) سنة وعليه فإننا نقدر سعر المتر المربع الواحد من الطابق الاول بمبلغ (١٠٠) دينار فتكون قيمة الطابق الاول تساوي:

$$٤٧ \times ١٠٠ = ٤٧٠٠ \text{ دينار}$$

ثالثاً) يوجد على قطعة الأرض موضوع الدعوى الاشجار المبينة كما في الجدول التالي مع تقدير قيمتها:

الرقم	النوع	العدد	العمر/سنة	قيمة الشجرة الواحدة/دينار	القيمة الإجمالية/دينار
١	زيتون	٣	٩٠	٦٣٠	١٨٩٠
٢	لوز	١	٥٠	٢٥٠	٢٥٠
٣	ليمون	٣	٥	٢٥	٧٥
٤	كلمتينا	١	٢٥	١٠٠	١٠٠
٥	اسكندنيا	١	٥	٢٠	٢٠
٦	عنب	١	٢٥	١٠٠	١٠٠
٧	عنب	٢	١٠	٤٠	٨٠

٨	مشمش	١	٥	٢٥	٢٥
٩	عنايب	٢	٥	٢٥	٥٠
	المجموع				٢٥٩٠ دينار

بناءً على ما تقدم فإن مجموع قيمة قطعة الأرض وما عليها من أشجار وإنشاءات تساوي:
 ١٢٦٣٦ دينار + ١٦٢٠٠ دينار + ٤٧٠٠ دينار + ٢٥٩٠ دينار = ٢٦١٢٦ دينار.
 ستة وثلاثون ألفاً ومائة وستة وعشرون دينار.
 وهذه خبرتنا اللاحقة والله الموفق

تحريراً في: ٢٠٢٢/٦/٢٠ م

الخبير المساح المرخص
 احمد محمد جميل الخطيب



الخبير المقدّر العقاري
 محمد حامد سلامة بني عامر



تقرير كشف خبرة

القضية التنفيذية الحقوقية رقم ٢٠٢١/٥٣٠

بناءً على انتخابنا خبراء في القضية التنفيذية الحقوقية رقم ٢٠٢١/٥٣٠ من قبل عطفة رئيس تنفيذ محكمة بداية عجلون والمتعلقة بقطعة الأرض رقم (١١٩٠) من حوض البلد رقم (٤) لوحه رقم (١٤) من أراضي محافظة عجلون وبعد الانتقال الى قطعة الأرض موضوع الدعوى بمعية السيد مأمور تنفيذ محكمة عجلون المحترم حيث قام بتحليفنا القسم القانوني بان نقوم بالمهمة الموكولة إلينا بكل صدق وأمانه وإخلاص ثم قام بتسليمنا المبررات العائدة للقضية موضوع الدعوى وبإفهامنا المهمة الموكولة إلينا وتمثل المهمة الموكولة إلينا بما يلي :

١- مطابقة المبررات مع بعضها البعض من جهة وعلى الواقع من جهة ثانية .
٢- وصف قطعة الأرض موضوع الدعوى وصفاً شاملاً ودقيقاً من حيث طبيعتها وموقعها ونوعها وشكلها ونوع تربتها ومدى صلاحيتها للزراعة والبناء ومدى استفادتها من الخدمات العامة ومدى قربها وبعدها عن مناطق العمران .

٣- بيان فيما اذا كان أجزاء منها مقام خارج حدود قطعة الأرض او يوجد اعتداء على الأراضي المجاورة وذلك من خلال رصد قطعة الأرض عند اللزوم وفي حال وجود منشآت وتقدير سعر المتر المربع الواحد من قطعة الأرض موضوع الدعوى وبالتالي تقدير كامل مساحة قطعة الأرض ووصف المنشآت من حيث موقعها من قطعة الأرض موضوع الدعوى ومساحتها ومكوناتها وعمرها الزمني والاستناد في ذلك الى رخص الإنشاءات المتعلقة بهذه الأبنية ان وجدت وبيان فيما اذا كانت هذه الأبنية مشغولة من قبل مالكي القطعة او مشغولة من الغير واسمه ومستندة في الأشغال كما تم إفهام الخبير بعدم تسلّم أي وثائق من الخصوم إلا من خلال الدائرة وإعلام الدائرة بأي صعوبات تعترض عمله او محاولة التأثير عليه من الخصوم او غيرهم وعدم الإفصاح عما جاء بتقرير خبرته قبل تلاوته من الدائرة وإعادة الوثائق التي استلمها الى الدائرة وبيان عدد الساعات والأيام التي استغرقتها مهمته وضرورة أن يتضمن تقريره اسمه الكامل وعنوانه وتصرّيح بأنه قام بإجراء الخبرة والتقرير بذاته او مع آخرين ووصف الدور الذي قام به الآخرين والوقائع التي تم الاستناد اليها او افتراضها في آرائه والطرق والأسس التي استخدمها لغايات الوصول لتقريره.

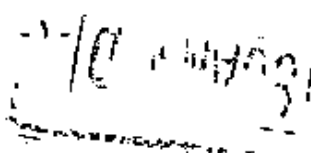
وعلى ضوء المهمة الموكولة إلينا وبعد تقديم تقرير أولي من قبلنا عن الوصف الشامل والدقيق لقطعة الأرض موضوع الدعوى فقد طلبنا الإمهال من السيد مأمور تنفيذ محكمة عجلون المحترم لتقديم تقرير لاحق بالمهمة الموكولة إلينا فوافق مشكوراً .

وللغاية التي طلبنا الإمهال من أجلها وبعد الرجوع الى قطعة الأرض موضوع الدعوى ورصد قطعة الأرض والبناء المقام عليها باستخدام جهاز المساحة (RTK) واخذ القياسات اللازمة وإجراء الحسابات الدقيقة فإننا نبين ما يلي :

أولاً إن سند تسجيل الأراضي ومخطط الأراضي ومخطط الموقع والتقسيم تنطبق على بعضها البعض من جهة وعلى الواقع من جهة ثانية وقطعة الأرض من نوع الملك التابعة لبلدية كفرنجة الجديدة منطقة كفرنجة وهي ضمن احكام تنظيم سكن (ج) وتبلغ مساحتها (٤٦٨) متراً مربعاً وتقع القطعة الى الجهة الجنوبية الشرقية من بلدة كفرنجة والقطعة غير منتظمة الشكل (مثلثة الشكل تقريبا) تربتها حمراء صالحة للزراعة والبناء مقام عليها بناء سكني ومزرعة ببعض الاشجار المثمرة يقع على طول واجهتها الشمالية شارع يعرض (١٢) متر مفتوح ومبعد جزء منه وتصل القطعة كافة الخدمات وعليه فإننا نقدر قيمة المتر المربع الواحد من قطعة الأرض موضوع الدعوى سليخ بعد مراعاة أسعار الأساس ومراعاة أسعار العقارات المجاورة بمبلغ (٢٧) دينار وبالتالي فإن قيمة مساحة قطعة الأرض موضوع الدعوى تساوي:

٤٦٨ م × ٢٧ دينار = ١٢٦٣٦ دينار.







ثانياً) يوجد على قطعة الأرض موضوع الدعوى بناء سكني يتكون من طابق ارضي وطابق أول مبنية كما يلي:

١- الطابق الأرضي وهو مبني من الاسمنت المسلح والطوب وبعملية حسابية بلغت مساحة الطابق الأرضي (١٣٥) متر مربع ويتألف من أربعة غرف ومطبخ سيراميك وحمام وغرفة مستودع وبلكوته ومطلع درج والبناء مبلط ببلاط بلدي والشبابيك من الألمنيوم مع شبك حماية والأبواب الداخلية من الخشب والخارجية من الحديد وعمر البناء حوالي (٢٥) سنة وعليه فإننا نقدر سعر المتر المربع الواحد من الطابق الأرضي بمبلغ (١٥٠) دينار فتكون قيمة الطابق الأرضي تساوي:
 $135 \times 120 = 16200$ دينار.

٢- الطابق الأول وهو مبني من الاسمنت المسلح والطوب وبعملية حسابية بلغت مساحة الطابق الأول (٥٠) متر مربع ويتألف من غرفة ومطبخ وحمام ومطلع درج والبناء مبلط ببلاط بلدي والشبابيك من الألمنيوم مع شبك حماية والأبواب الداخلية من الخشب والخارجية من الحديد وعمر البناء حوالي (٢٥) سنة وعليه فإننا نقدر سعر المتر المربع الواحد من الطابق الأول بمبلغ (١٤٠) دينار فتكون قيمة الطابق الأول تساوي:

$$50 \times 140 = 7000 \text{ دينار.}$$

ثالثاً) يوجد على قطعة الأرض موضوع الدعوى الاشجار المبينة كما في الجدول التالي مع تقدير قيمتها:

الرقم	النوع	العدد	العمر/سنة	قيمة الشجرة الواحدة/دينار	القيمة الإجمالية/دينار
١	زيتون	٣	٩٠	٦٣٠	١٨٩٠
٢	لوز	١	٥٠	٢٥٠	٢٥٠
٣	ليمون	٣	٥	٢٥	٧٥
٤	كلمتينا	١	٢٥	١٠٠	١٠٠
٥	امكنديا	١	٥	٢٠	٢٠
٦	عنب	١	٢٥	١٠٠	١٠٠
٧	عنب	٢	١٠	٤٠	٨٠
٨	مشمش	١	٥	٢٥	٢٥
٩	عناّب	٢	٥	٢٥	٥٠
	المجموع				٢٥٩٠ دينار

بناءً على ما تقدم فإن مجموع قيمة قطعة الأرض وما عليها من أشجار وإنشاءات تساوي:
 $16200 \text{ دينار} + 7000 \text{ دينار} + 2590 \text{ دينار} = 25790 \text{ دينار.}$
 ستة وثلاثون ألفاً ومائة وستة وعشرون ديناراً.

رابعاً) بعد رصد قطعة الأرض والبناء المقام عليها باستخدام جهاز المساحة (RTK) تبين لنا انه لا يوجد أي اعتداء على القطع المجاورة .

خامساً) القطعة والبناء مشغولة من قبل مالك القطعة واسمه (اسماعيل احمد السعيد بني السعيد) .



سادسا) نرجو أن نبين لهيئة المحكمة الموقرة أننا كل من : المقدر العقاري محمد حامد سلامة بني عامر سكان ارحابا - اربد والمساح المرخص احمد محمد جميل الخطيب سكان اربد وعند إعدادنا لتقرير الخبرة أننا قد راعينا ما يلي :

١- أن خبرتنا تمت بناءً على المبررات التي سلمت لنا من قبل السيد مأمور تنفيذ محكمة عجلون المحترم وبعد الرجوع الى دائرة الأراضي والمساحة والحصول على لوحة الأراضي وإحداثيات قطعة الأرض موضوع الدعوى وأننا قمنا بإعداد تقرير الخبرة دون صعوبات اعترضت عملنا أو محاولات للتأثير علينا من أي شخص وان أسباب تأخير تقرير الخبرة حيث تم الاتصال مع السيد (اسماعيل احمد السعيد بني السعيد) أكثر من مرة إلا أنه كان في وعكة صحية ودخوله المستشفى .

٢- لا يوجد أية علاقة أو قرابة أو عداوة فيما بيننا وبين أطراف القضية موضوع الدعوى وبيننا وبين هيئة المحكمة الموقرة ولا يوجد أية ظروف أو أسباب من شأنها إثارة الشكوك حول حيديتنا واستقلالنا عن أطراف القضية موضوع الدعوى وهيئة المحكمة الموقرة .

٣- لقد قمنا بالرجوع الى قطعة الأرض موضوع الدعوى مرة واحدة بالإضافة الى مرافقتنا السيد مأمور تنفيذ محكمة عجلون المحترم عند إجراء الكشف حيث قمنا بمعرفة حدود قطعة الأرض وقمنا برصد قطعة الأرض موضوع الدعوى والبناء المقام عليها باستخدام جهاز المساحة (RTK) وأخذ القياسات اللازمة لإتمام مهمتنا حسب الأصول وكانت عدد ساعات العمل لإعداد التقرير حوالي (٢٠) ساعة منها ساعات عمل ميداني ومنها ساعات عمل مكتبي وان الطرق والأسس التي قمنا باستخدامها هي مبررات القضية التي بنيت عليها ما توصلنا إليه من رأي وقناعة عند إعدادنا لتقرير الخبرة وجهاز المساحة وكذلك موقع قطعة الأرض موضوع الدعوى .
وهذه خبرتنا والله الموفق

تحريرا في: ٢٠٢٢/٢/٢٤م

الخبير المساح المرخص
احمد محمد جميل الخطيب



الخبير المقدر العقاري
محمد حامد سلامة بني عامر

